

I. DATOS DE LA ASIGNATURA

	Nombre de la asignatura		DERECHO LABORAL	
	Unidad Académica	Programa Educativo	Área académica	Año - semestre
	Mochicahui Los Mochis	Ingeniería en Sistemas de Calidad	Ingeniería y Tecnología	3- V
	Clave	(Créditos) SATCA ¹	Fecha de aprobación	Fecha de revisión
	DP5229	4	2-Feb-2018	1-Feb-2018
	Línea curricular	Disciplinar		

II. PROPÓSITOS:

- Se busca que el estudiante comprenda y analice las características del orden jurídico-legal, con el fin de realizar prácticas de campo en un marco de cooperación y colaboración con sus compañeros.
- Se pretende que el alumno interprete la norma jurídica vigente en el ámbito de su competencia y ordenamiento legal, aplicando su conocimiento para la solución de problemas obrero - patronales, con la finalidad de realizar una clasificación de las posibles soluciones al caso en concreto, lo cual permitirá una mayor vinculación y solidaridad con la comunidad.
- Se necesita que el estudiante explote la amplitud que posee en su actuar en el Derecho Laboral, aplicando los derechos elementales del área laboral en problemas que se presenten en la relación obrera – patronal.

III. PRESENTACIÓN:

Caracterización de la asignatura:

¹ Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos.

La presente asignatura aporta al estudiante de la carrera de Licenciatura en Derecho la capacidad para interpretar y aplicar la legislación laboral vigente en nuestro país. Incorpora conceptos doctrinales conforme lo contempla la Ley Federal del Trabajo, que ayudaran al estudiante a conocer los derechos elementales del área laboral, mismos que podrá aplicarlos en problemas que se presenten en la relación obrera – patronal.

Proporcionará opiniones y soluciones con criterio jurídico de los problemas planteados en la Legislación Laboral en la formación de toda persona dedicada al estudio del Derecho y la manera en cómo puede vincularse con la comunidad en cuanto a la problemática existente en su entorno y una vez que interprete las normas jurídicas en dicha área, deberá aplicarlas en base a los procedimientos establecidos previamente.

Intención didáctica:

Se organiza el temario desde un punto de vista deductivo, es decir, se comienza por establecer un antecedente general del derecho hasta concluir con la interpretación específica de leyes y normas aplicables a las relaciones obrero-patronales de una organización. Posteriormente, las unidades se analizarán en orden muy similar al que establece la ley federal del trabajo. Se propone que en cada unidad se desarrollen casos prácticos para la mejor comprensión de los temas.

Debido a la trascendencia de esta materia en la formación integral del estudiante es necesario que el Facilitador Educativo tenga un amplio conocimiento de la asignatura, que este actualizado con los contenidos temáticos. Así mismo, que participe y conozca actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

De igual manera que despierte el interés por la materia y que tenga la capacidad para integrar grupos de trabajo y fomentar la participación de los estudiantes.

Perfil docente:

- Nivel educativo mínimo: Título de Licenciatura en Derecho

- Conocimiento: En Derecho del Trabajo y en Derecho Procesal Laboral
- Domina conceptos y teorías actualizadas sobre las disciplinas educativas y de su especialidad.
- Posee una cultura general propia de la educación superior que incluye las TIC.
- Posee conocimientos sobre aspectos sociales, jurídicos, culturales, económicos y políticos de la comunidad.
- Define y elabora proyectos educativos sobre la base de diagnóstico y perfiles institucionales.
- Planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones de aprendizaje significativo, a partir de las características, experiencias y potencialidades de los alumnos.
- Conoce y utiliza diversas técnicas para la selección, adecuación, diseño, elaboración y empleo de materiales educativos, informáticos y documentales.

IV. COMPETENCIAS GENERALES

Específicas:

- > Interpreta las normas jurídicas laborales en las controversias que se susciten entre patrones y trabajadores derivadas de relaciones individuales o colectivas de trabajo.
- > Organiza los documentos jurídicos emitidos en cada una de las etapas descritas.

Genéricas:

- Capacidad para planificar, argumentar, organizar, manejar los tics, así como asumir posturas críticas, autocríticas y trabajar en equipo, bajo un ambiente de solidaridad, amistad.
- Se necesita que el estudiante explote la amplitud que posee en su actuar en el Derecho Laboral, aplicando los derechos elementales del área laboral en problemas que se presenten en la relación obrera – patronal.

- Reconocer la amplitud que posee en su actuar el Derecho Laboral como base para regular las relaciones obrero – patronales que impactan en los sectores productivos.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE I. INTRODUCCION AL DERECHO LABORAL.		
Competencias genéricas a desarrollar	• Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad Interpretativa • Habilidades básicas en el manejo de la computadora	
CONTENIDO	I.1 Concepto de Derecho Laboral. I.2 Análisis del artículo 123 constitucional. I.3 Ubicación del derecho laboral dentro de las ramas del derecho. I.4 Principios del derecho laboral. I.5 Leyes que regulan el trabajo en México. I.6 Trabajador, trabajador de confianza, patrón, Intermediario, empresa y establecimiento. I.7 Autoridades del trabajo en nuestra legislación laboral.	

COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	
Describe los antecedentes del derecho laboral, y sus diferentes conceptos.		Describirá los diferentes conceptos de derecho. Con base en sus resultados, elaborar una definición propia.	
Describe los principios que se aplican en el derecho laboral.		Describirá los principios del derecho laboral, analizar sus características y a partir de su análisis, proporcionar ejemplos de cómo se aplica cada uno de ellos.	
Distingue el ámbito de aplicación del apartado A y B del artículo 123 constitucional.		Investigará el ámbito de aplicación de los apartados A y B del artículo 123 constitucional, analizar y presentar ejemplos de empresas e instituciones que apliquen cada uno de los apartados.	
Comprende el ámbito jurisdiccional de cada autoridad en materia laboral.		Investigará las funciones y competencia jurisdiccional de las autoridades laborales.	
UNIDAD DE APRENDIZAJE II. RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO.			
Competencias genéricas a desarrollar		• Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad Interpretativa • Habilidades básicas en el manejo de la computadora	

CONTENIDO	II.1 Relación de trabajo. II.2 Contrato individual de trabajo. II.3 Duración de las relaciones de trabajo. II.4 Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. II.5 Rescisión de las relaciones de trabajo. II.6 Terminación de las relaciones de trabajo.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Distingue entre relación y contrato de trabajo. Investiga el concepto de subordinación como parte importante en la relación obrero patronal. Investiga los requisitos de un contrato individual de trabajo. Desarrolla cuadro comparativo entre terminación, rescisión y suspensión de la relación laboral	Definirá los conceptos de relación de trabajo y contrato de trabajo. Definirá el concepto de subordinación. Presentar resultados en un taller grupal. Investigará los requisitos legales de un contrato individual de trabajo. Investigará la duración de la relación laboral de acuerdo a lo establecido en la LFT. Desarrollará un cuadro comparativo señalando las diferencias entre suspensión rescisión y terminación de la relación individual de trabajo.

UNIDAD DE APRENDIZAJE III. CONDICIONES DE TRABAJO	
Competencias genéricas a desarrollar	• Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad Interpretativa • Habilidades básicas en el manejo de la computadora
CONTENIDO	III.1 Jornada de trabajo. III.2 Días de descanso. III.3 Aguinaldo. III.4 Tiempo extraordinario. III.5 Vacaciones. III.6 Salario. III.7 Salario mínimo. III.8 Normas protectoras y privilegios del salario. III.9 Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. III.10 Calculo de liquidación e indemnización al trabajador.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Investiga las condiciones generales de trabajo. Calcula el salario diario integrado de acuerdo a los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo. Calcula el pago por participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Calcula pagos por indemnización a trabajadores.		Investigará las condiciones generales de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. • Investigara las normas protectoras del salario. • Investigara qué es el salario diario integrado y para qué sirve. En un taller grupal resolver ejemplos prácticos. • Investigara los casos en que los patrones deben pagar utilidades a sus trabajadores y los casos en que no procede el pago. • Describirá los conceptos que se deben incluir en el cálculo de liquidación e indemnización de la relación laboral.
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES.		
Competencias genéricas a desarrollar	• Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad Interpretativa • Habilidades básicas en el manejo de la computadora	
CONTENIDO	IV.1 Obligaciones y prohibiciones de los patrones	

	IV.2 Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores IV.3 Habitaciones para los trabajadores IV.4 Capacitación y adiestramiento 4.5 Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso IV.6 Invenções de los trabajadores IV.7 Trabajo de mujeres IV.8 Trabajo de menores
COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Distingue los derechos y obligaciones que establece la ley federal del trabajo, tanto para los patrones como para trabajadores. Distingue los derechos de mujeres y menores trabajadores.	Investigará los derechos de preferencia, ascenso y antigüedad de los trabajadores. Investigará los requisitos de un programa de capacitación y adiestramiento de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, así como su registro ante la autoridad competente. Elaborará un programa de capacitación, observando los lineamientos legales y describir el procedimiento que deberá realizar para su registro. Investigará el trabajo de las mujeres y de los menores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE V. RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	
Competencias genéricas a desarrollar	• Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad Interpretativa • Habilidades básicas en el manejo de la computadora
CONTENIDO	V.1 Coaliciones V.2 Sindicatos, federaciones y confederaciones V.3 Contrato colectivo de trabajo V.4 Contrato ley V.5 Reglamento interior de trabajo V.6 Modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo V.7 Huelga V.7.1 definición V.7.2 objetivos V.7.3 clases V.7.4 procedimiento

COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Describe lineamientos legales relativos a las relaciones colectivas de trabajo. Distingue la importancia de las relaciones colectivas de trabajo. Distingue el contrato colectivo del contrato ley. Elabora un reglamento interior de trabajo. Distingue las causas de terminación, suspensión y modificación de las relaciones colectivas de trabajo.	Describirá el concepto y origen del contrato colectivo de trabajo, así como los requisitos que deben observarse en su elaboración. Distinguirá el plazo de revisión del contrato colectivo, así como el procedimiento para realizar su registro ante la autoridad competente Describirá el concepto y origen del contrato-ley. Elaborará un cuadro comparativo de diferencias entre contrato colectivo y contrato-ley. Investigará sobre el origen de los sindicatos. Describirá el concepto de coalición, sindicato, federación y confederación. Investigará los requisitos de un reglamento interior de trabajo y el procedimiento para registrarlo ante la autoridad laboral competente de su comunidad.

		Investigará las causas que originan la modificación, suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. • Describirá el concepto de huelga, así como su clasificación.
UNIDAD DE APRENDIZAJE VI. RIESGO DE TRABAJO.		
Competencias genéricas a desarrollar	• Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad Interpretativa • Habilidades básicas en el manejo de la computadora	
CONTENIDO	• VI. 6.1 Riesgos de trabajo. • 6.2 Incapacidades • 6.2.1 Incapacidad temporal • 6.2.2 Incapacidad permanente parcial • 6.2.3 Incapacidad permanente total • 6.2.4 La muerte • 6.3 Prescripción de las acciones laborales. • 6.3.1 Las que prescriben en un mes • 6.3.2 Las que prescriben en dos meses • 6.3.3 Las que prescriben en un año	

	6.3.4 Las que prescriben en dos años
COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DESARROLLAR	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Distingue las controversias que se suscitan por riesgo de trabajo.	Distinguirá diferentes casos de determinación del riesgo de trabajo en una organización.
Investiga la prescripción de las acciones laborales.	Investigará el plazo de prescripción de las acciones laborales.

VI. ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elaborar y desarrollar un proyecto económico donde aplique las herramientas (métodos, técnicas y procedimientos) finales adquiridas en la asignatura donde se muestre los conocimientos y habilidades adquiridas tanto teóricos como prácticos y vincularlo con alguna necesidad de la comunidad.

VII. ESTRATEGIAS DIDACTICA

- Debate
- Discusión
- Informe
- Prácticas de ejercicios
- Resoluciones de ejercicio
- Lluvia de ideas
- Preguntas exploratorias
- Pregunta SQA
- Cuadro sinóptico
- Cuadro comparativo
- Mapa mental
- Mapa conceptual
- Síntesis
- Mesa redonda
- Foro
- Aprendizaje cooperativo

- Aprendizaje basado en problemas

VIII. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

- **DIAGNÓSTICA:** se lleva a cabo al inicio del cualquier proceso y su propósito es obtener información sobre el conocimiento previo de los estudiantes para apoyar su planeación de estrategia de enseñanza-aprendizaje.
- **SUMATIVA:** Verifica el grado de logro de aprendizaje de los estudiantes a través de productos finales, es decir certificar si alcanzaron los objetivos planeados y decir si se acredita o no.
- **FORMATIVA:** recolecta información a lo largo del tiempo, para conocer el proceso de aprendizaje del alumno, con el propósito de proporcionarles retroalimentación para mejorar su aprendizaje. Da cuenta del nivel de desempeño en que se encuentra las personas, y proporciona información relevante al personal docente, para ajustar la enseñanza a las características de cada estudiante.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Lista de cotejo
- Lista de verificación
- Rúbrica
- Guía de observación
- Portafolio de evidencias

IX. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Escritos reflexivos
- Elaboración de documentales
- Casos prácticos
- Elaboración de Ensayos
- Lecturas (exploratoria, de comprensión y crítica)
- Síntesis
- Mapas mentales
- Mapas Conceptuales
- Matriz de análisis
- Matriz de doble entrada
- Tabla de Contenido
- Panel
- Glosario
- Cuadro sinóptico
- Construcción de párrafos
- Plenaria
- Portafolio de evidencias
- Exposiciones
- Búsqueda de información
- Controles de lectura
- Trabajo en equipo
- Trabajo grupal

(DIARIO: Se sugiere que cada estudiante elabore un diario que recoja las experiencias y reflexiones críticas a lo largo de las actividades que contempla la asignatura, y las integre con el resto de las evidencias construidas, en un **PORTAFOLIO**).

X. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Equipos: Multimedia de CP y proyector

Materiales: Manual instructivo, textos de lectura seleccionados

Medios electrónicos: Correo electrónico, páginas web relacionadas con la asignatura, bibliotecas virtuales.

XI. FUENTES DE INFORMACIÓN

DE LA CUEVA, Mario. 1993 El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa México, Tomo I 647 pp.

DE LA CUEVA, Mario. 1993 El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrúa México, Tomo II 682 pp.

DE BUEN L, Néstor. 1998 Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa México, Tomo I. 12 Edición.

DE BUEN L, Néstor. 1998 Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa México, Tomo II. 12 Edición.

SANTOS AZUELA, Héctor. 1998 Derecho del Trabajo, Editorial Mc Graw Hill. México.

DAVALOS, José, 2006 Derecho Individual del Trabajo, Editorial Porrúa México. 15 Edición.

CAVAZOS FLORES, Baltasar, 2004 el Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano, Editorial Trillas, segunda reimpresión.

BERMUDEZ CISNEROS, Miguel, 2005 Derecho del Trabajo, Editorial Oxford

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Nueva Ley Federal del Trabajo